虎门镇“12·27”一般物体打击事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....3

（一）事故相关单位及人员情况.....4

（二）事故基本情况.....6

（三）现场勘察与调查.....11

二、事故发生经过和现场处理情况.....12

（一）事故发生经过.....13

（二）现场处理情况.....144

（三）事故造成人员伤亡情况和直接经济损失.....14

三、事故原因、性质和相关单位及人员履职情况.....154

（一）事故原因.....15

（二）事故性质.....16

（三）相关单位及人员履职情况.....16

四、事故责任认定和处理建议.....17

（一）不予追究责任人员.....17

（二）其他处理建议.....18

（三）其他法律责任.....18

五、事故防范及整改措施.....19

虎门镇“12·27”一般物体打击事故调查报告

2020年12月27日19时30分许，位于东莞市虎门镇十围滨海二路3号的广东省振惠实业集团有限公司对出的装卸点发生一起物体打击事故，造成1人重伤，送往医院救治后于2021年1月2日经抢救无效死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》精神，市政府于2020年12月29日依法成立事故调查组，由虎门镇委副书记伦楚能任组长，虎门镇应急管理局分局局长陈自强任常务副组长，虎门镇纪检监察办肖鸿飞任副组长，应急、公安、太平海事处、人社、交通、工会部门派员组成虎门镇“12·27”一般物体打击事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、证人证言、调查取证，基本查明事故发生经过，分析事故原因，认定事故性质和责任，提出对责任方、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1、广东省振惠实业集团有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广东省东莞市虎门镇十围滨海二路3号，法定代表人：陈清华，统一社会信用代码：9144190079117505XX，成立日期：2006年07月10日，营业执照上显示公司经营范围：产销：混凝土、建筑材料（不含危险化学品）；实业投资；房地产开发；装卸搬运服务、仓储服务（不含危险化学品）。

2、平南县鸿翔船务有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：平南县平南镇朝阳路272号，法定代表人：谢杏连，统一社会信用代码：91450821662145831O，成立日期：2007年06月26日，营业期限至：2057年06月25日，经营范围：珠江水系内河省际普通货船运输。

3、广东启航船务有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元608室，法定代表人：杨柳，统一社会信用代码：91441900MA4WCTPB7A，成立日期：2017年03月30日，经营范围：水路运输业务及相关配套服务；拖车服务；仓储服务；装卸服务；船舶管理服务；国内货运代理；销售：建筑材料；企业信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。

4、刘顺芬，男，汉族，47岁，湖南安仁人，身份证号码：4******，群众，住址：东莞虎门武山沙十围滨海一路一巷，广东省振惠实业集团装卸点的承包人。

5、邓志威，男，汉族，53岁，身份证号：4******，住址：广西******，“桂平南货6808”船的驾驶员。持有《中华人民共和国内河船舶员适任证书》，证书编号：4******，证书类别：一类二副，签发日期2019年01月14日，截止日期2024年04月14日，签发机构：中华人民共和国梧州海事局，适用限制：适用于3000总吨以下内河船舶以及所有内河拖轮，除长江干线、珠江水系、黑龙江水系及内河J级航区（线）之外的全国内河水域。（珠江水系：珠江水系基本航线、西江梧州至思贤滘航线、口门外航线）

6、刘捡文，男，汉族，48岁，身份证号：4******，住址：湖南省******，为刘顺芬的员工。

7、邓凤英，女，汉族，56岁，身份证号：4******，住址：广西******，为黄桂明的母亲，黄桂明以其名义办理“桂平南货6808”船的船主登记、银行贷款等事宜，为“桂平南货6808”船的轮机长。

8、林道文，男，身份证号：4******，住址：广西******。根据贵港海事局的船舶入户规定，必须找当地户籍的人帮登记百分之五十的船舶股份，林道文只是帮登记产权，没有对该船的实际控制权。

9、黄桂明，男，28岁，汉族，广西贺州人，身份证号码：4******，群众，住址：广西******，“桂平南货6808”船的实际所有人。

10、黄桂飞，男，汉族，33岁，广西贺州人，身份证号码：4******，群众，住址：广西******，在“桂平南货6808”船任职水手，系该船附属艇的驾驶人员。持有《中华人民共和国内河船舶员适任证书》，证书编号：4******，证书类别：一、二、三类，职务资格：普通船员，签发日期：2020年1月3日，截止日期：长期，签发机构：中华人民共和国梧州海事局，适用限制：适用内河船舶。

11、黄复明，男，汉族，58岁，广西贺州人，身份证号码：4******，群众，住址：广西******，在“桂平南货6808”船任职水手。

12、段曼女（死者），女，汉族，49岁，湖南安仁人，身份证号码：4******，群众，住址：东莞******，是刘顺芬的妻子。

（二）事故基本情况

1、事故地点：东莞市虎门镇十围滨海二路3号广东省振惠实业集团有限公司对出的装卸点。事故装卸点为广东省振惠实业集团有限公司所有，制定了《广东省振惠实业集团有限公司码头作业安全操作规程》并对装卸点管理，对船只进出进行管控。



图 1 事故现场

2、“桂平南货 6808”货船长约 49.8 米，宽约 10.8 米，船体排水量 227.96 吨，满载排水量 1326.08 吨，配有 2 台 140 千瓦发动机及船员 4 名，“桂平南货 6808”货船《内河船舶检验证书簿》显示船舶经营人为平南县鸿翔船务有限公司，船舶所有人为邓凤英、林道文。2020 年 4 月份黄桂明以其母亲邓凤英的名义，花费 130 万元左右购买“桂平南货 6808”船，根据贵港海事局的船舶入户规定，必须找当地户籍的人帮登记百分之五十的船舶股份，林道文只是帮登记产权，没有对该船的实际控制权。黄桂明、邓凤英、平南县鸿翔船务有限公司及林道文没有签订合同规定各自的职责。

2020 年 9 月 1 日，黄桂明以邓凤英名义与广东启航船务有限公司签订《驳船租船协议》，将“桂平南货 6808”船租给广东启航船务有限公司使用，租金：55000 元/月，邮费补贴：200

元/小时。广东启航船务有限公司安排货物给“桂平南货 6808”船运输，合作期间为 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。发生事故时所运货物是由广东启航船务有限公司安排的。



图 2 “桂平南货 6808” 货船

3、涉事附属艇长约 8.5 米，宽约 1.6 米，配有 15 匹马力发动机。小艇尾部舵板长约 0.43 米，宽约 0.35 米，舵板离船面高约 0.90 米。



图 3 涉事附属艇尾部舵板及发动机螺旋桨

4、涉事踏板长约 6.5 米，宽约 0.33 米，厚约 7 厘米，踏板三分之二在岸上，三分之一伸出海边，伸出海边的踏板头系着一条长约 4.3 米、直径约 2.5 厘米尼龙绳，尼龙绳另一端浸入水中。



图 4 涉事踏板

5、事故相关单位和人员之间的关系：

(1)黄桂明为“桂平南货6808”船实际所有人，“桂平南货6808”船的经营，由黄桂明负责。“桂平南货6808”货船挂靠在平南县鸿翔船务有限公司名下。黄桂飞、黄复明、邓志威、邓凤英为黄桂明的从业人员，都没有签订合同，没有购买社保，买有商业险，口头说好每月多少钱，通过银行卡或者现金支付。

（2）刘捡文为刘顺芬的从业人员，没有签订合同，没有购买社保。广东省振惠实业集团有限公司和刘顺芬签订了《装卸承包合同》，甲方为广东省振惠实业集团有限公司，乙方为刘顺芬，承包内容：“甲方将散装、包装水泥等货物装卸工作承包给乙方装卸，由乙方负责装卸等管理工作，并按完成额度计算承包费用。”，费用结算：“乙方于次月30号前凭甲方财务人员开具的承包费结算单结算上月承包费用。费用结算单价，按实际过磅结算：散装水泥卸船价格1.8元/吨，矿粉1.9元/吨，粉煤灰2.9元/吨。”，其中约定：“乙方必须遵守甲方及目标公司的各相规章制度，如有违反，按照甲方即目标公司规章制度进行处罚，乙方人员无条件服从甲方的管理”“乙方在承包期间必须保证安全生产。乙方工人在生产过程中产生的人员伤亡，财务损失，生产线及其他设备损坏，车辆事故等所有由乙方工人发生的安全责任事故全部由乙方自行承担。因特殊情况，甲方替乙方垫付费用，甲方有权向乙方追偿或者直接从乙方的承包费中扣除。”，时间为“自2020年3月1日至2020年12月31日止。”合同附

件为《水泥卸船机安全操作规程》，其中规定“做好操作人员安全防护措施，必要时佩戴防护用品”。《广东省振惠实业集团有限公司码头作业安全操作规程》中规定“作业人员必须根据作业性质穿戴好相应劳护用品”“船舶靠码头时认真带好缆绳，紧固船舶，并搭好跳板、敷设安全栏杆和安全网或者联系有关人员做好这项工作，坚决杜绝无关人员进入作业区域”“动车时哟啊检查缆绳松紧情况和前后船舶的缆绳、跳板、安全网的情况，发现问题要采取可靠措施，必要时通知停车”“船舶靠码头时认真带好缆绳，紧固船舶，并搭好跳板、敷设安全栏杆和安全网或者联系有关人员做好这项工作，坚决杜绝无关人员进入作业区域”。

（三）现场勘察与调查

事故现场位于东莞市虎门镇十围滨海二路3号广东省振惠实业集团有限公司对出的装卸点。装卸点电房外墙上贴“无关人员严禁入内”、“必须戴安全帽”、“注意安全”、“有电危险”等安全警示标志；装卸点的围栏上贴有“闲杂人员不得进入作业区域”安全警示标语。



图 5 涉事装卸点围栏上的安全警示标志



图 6 涉事装卸点围栏上的安全警示标志

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

2020年12月27日19时30分许，广东省振惠实业集团有限公司通知运送矿粉的船只靠装卸点卸货，“桂平南货6808”货船开始靠岸，船头在里、船尾在外往装卸点靠。此时，装卸点作业人员刘顺芬的妻子段曼女到装卸点叫其丈夫回家吃饭，违规进入装卸点作业区域并站在附近围观“桂平南货6808”货船靠岸，由于涨潮水流急，水手黄桂飞驾驶“桂平南货6808”船附属艇带缆靠岸，附属艇先到船的右边绑定缆绳，然后驶往船与码头之间的水域到左边去绑定缆绳，在行驶过程中，附属艇驾驶员黄桂飞疏忽瞭望，在照明状况不良的情况下，未能及时发现踏板一端下垂到水里的尼龙绳，导致附属艇螺旋桨卷到尼龙绳，尼龙绳带动踏板向右以斜向上的角度飞起，打到站在踏板右边的刘捡文和段曼女，将刘捡文打下海里，段曼女则被击中头部倒在地上，站在码头前指挥船靠岸的刘顺芬立即过来抱着段曼女，此时段曼女鼻孔、耳孔出血。从水里爬起来的刘捡文拿起刘顺芬的手机拨打120急救电话。



图 7 涉事踏板头系着的尼龙绳浸入水中

（二）应急处置情况

120 接到报警后，约 20 分钟，120 救护车到达现场，刘顺芬和船上的黄桂飞、邓凤英随车送段曼女到东莞市虎门医院树田分院抢救。医院诊断为创伤性颅内出血、创伤性急性硬膜下出血、开放性颅内损伤、创伤性蛛网膜下出血、开放性多发性颅骨骨折、右侧 5、7 后肋肋骨多处骨折、左侧开放性拇指骨折、手指骨折等伤害。段曼女于 2021 年 1 月 2 日不治身亡。

虎门镇应急分局、太平海事处、交通运输分局、公安分局等主要负责同志分别于事发当日及时到达现场组织处理，开展伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

刘捡文被打下海后，并无受伤。本次事故造成一人受伤经抢救无效死亡。死者段曼女，女，汉族 ，49岁，湖南安仁人，身份证号码：4******，群众，住址：东莞******。

2021年1月5日，广东省振惠实业集团有限公司、黄桂明与死者段曼女家属刘顺芬（身份证：4******）、刘金艳（身份证：4******）、刘金文（身份证：4******）签订了《协议书》，并进行了赔偿。本起事故造成的直接经济损失约为90万元人民币。

三、事故原因、性质和相关单位及人员履职情况

（一）事故原因

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对现场目击人员及其他相关人员进行了调查询问，多次对事故现场进行勘查，并通过聘请专家对现场进行了检查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

1、事故直接原因：

（1）非装卸点作业人员的段曼女违规进入装卸点作业区域并站在出事点围观“桂平南货6808”货船靠岸。

（2）段曼女进入装卸点作业区域没有佩戴安全帽，没有严格遵守进入作业区域“必须戴安全帽”的规定。

2、事故间接原因：

（1）广东省振惠实业集团有限公司没有切实履行《广东省振惠实业集团有限公司码头作业安全操作规程》的规定，对非装卸点作业人员的段曼女违规进入作业区域，未佩戴劳动防护用品的行为没有及时劝阻，未对装卸点进行隐患排查治理，未及时发现并消除装卸点踏板连接的尼龙绳浸入水中的安全隐患。

（2）平南县鸿翔船务有限公司为“桂平南货6808”货船经营者，“桂平南货6808”货船附属艇驾驶人员黄桂飞驾驶附属艇在驶往船与装卸点之间的水域时，对周边环境及水底可能的障碍物预判不足，在照明状况不良的情况下，疏忽瞭望，未能及时发现踏板一端下垂到水里的尼龙绳，导致附属艇螺旋桨卷到尼龙绳，尼龙绳带动踏板向右以斜向上的角度飞起，打到站在踏板右边的刘捡文和段曼女。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，虎门镇“12·27”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

（三）相关单位及人员履职情况

1、广东省振惠实业集团有限公司有定期组织安全生产教育和培训，有制定本单位安全生产规章制度、操作规程，制定了生产安全事故应急救援预案。广东省振惠实业集团有限公司没有切实履行《广东省振惠实业集团有限公司码头作业安全操作规程》的规定，对非装卸点作业人员的段曼女违规进入作业区域，未佩戴劳动防护用品的行为没有及时劝阻，未对装卸点进行隐患排查

治理，未及时发现并消除装卸点踏板连接的尼龙绳浸入水中的安全隐患。

2、广东省振惠实业集团有限公司主要负责人陈清华，有建立安全生产责任制，有制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，有制定本单位的安全生产教育和培训计划。

2、平南县鸿翔船务有限公司为“桂平南货6808”货船经营者，“桂平南货6808”货船附属艇驾驶人员黄桂飞驾驶附属艇在驶往船与码头之间的水域时，对周边环境及水底可能的障碍物预判不足，在照明状况不良的情况下，未能及时发现踏板一端下垂到水里的尼龙绳，导致附属艇螺旋桨卷到尼龙绳，尼龙绳带动踏板向右以斜向上的角度飞起，打到站在踏板右边的刘捡文和段曼女。

四、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的相关规定，建议对虎门镇“12·27”一般物体打击事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）不予追究责任人员

段曼女非码头作业人员，违规进入码头装卸点作业区域并站在出事点围观“桂平南货6808”货船靠岸，进入装卸点作业区域没有佩戴安全帽，没有严格遵守进入作业区域“必须戴安全帽”的规定，对该起事故负有责任。鉴于段曼女在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）其他处理建议

1、广东省振惠实业集团有限公司没有切实履行《广东省振惠实业集团有限公司码头作业安全操作规程》的规定，对非装卸点作业人员的段曼女违规进入作业区域，未佩戴劳动防护用品的行为没有及时劝阻，未对装卸点进行隐患排查治理，未及时发现并消除装卸点踏板连接的尼龙绳浸入水中的安全隐患，对事故负有责任，建议由应急管理部门依据相关法律法规对广东省振惠实业集团有限公司予以行政处罚。

2、平南县鸿翔船务有限公司为“桂平南货6808”货船经营者，“桂平南货6808”货船附属艇驾驶人员黄桂飞驾驶附属艇在驶往船与码头之间的水域时，对周边环境及水底可能的障碍物预判不足，在照明状况不良的情况下，未能及时发现踏板一端下垂到水里的尼龙绳，导致附属艇螺旋桨卷到尼龙绳，尼龙绳带动踏板向右以斜向上的角度飞起，打到站在踏板右边的刘捡文和段曼女，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》的相关规定，建议由虎门镇海事部门依据相关法律法规对平南县鸿翔船务有限公司予以行政处罚。

3、“桂平南货6808”货船附属艇驾驶人员黄桂飞，建议由平南县鸿翔船务有限公司对其进行处理。

（三）其他法律责任

事故涉及其他法律责任，如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范及整改措施

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）广东省振惠实业集团有限公司对于装卸点要加强管理。一是驾驶船只靠岸过程中，应时刻观察前方的一切障碍物，及时避让或清除障碍物，保障船只的航行安全。二是装卸点管理者应切实履行码头安全管理规定：严禁无关人员进入码头作业区域，更不能在码头作业区域围观和逗留；任何人员进入码头作业区域必须佩戴安全帽，做好安全防护措施。三是做好事故装卸点的日常巡查，及时消除事故安全隐患。

（二）武山沙社区要切实履行属地管理职责，加强安全生产宣传教育，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任。要加大安全生产巡查力度，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门。

（三）各负有安全监管职责的部门、各社区对辖区码头货运应进一步加大安全生产监管和宣传力度。

虎门镇“12•27”一般物体打击事故调查组